

עין משפט
נר מצוה

כא:

ואין יכול להדליק בשבת^א וי"ל דא"כ^ב לא הוה צריך ליה למימר בין בחול בין בשבת כיון דחד טעמא הוא אלא ה"ל למימר א)אין מדליקין סתם^ג מדקאמר בין בחול בין בשבת ש"מ שעוד יש טעם אחר בשבת שלא להדליק לצד מטעם סבר דמותר להשתמש לאורה^ד וימיהו רב דקאמר מדליקין בין בחול בין בשבת לא הוה מצי למימר מדליק סתם דה"א דוקא בחול אבל בשבת אין מדליקין שמא יטה^ה דבסתמא לא הייתי אומר ששום אדם יחמיר לאסור להשתמש^ו לאורה וכן הלכתא דגר מנוכה אסור להשתמש לאורה כרז וכר' יוחנן ואזיי נמי קיבלה ורב יוסף נמי משמע לקמן דס"ל הכי וכבמה אין זקוק לה דכולהו^ז צבירא להו הכי ורב הונא יחיד הוא וליה הלכתא כוותיה:

דאי לא אדליק מדליק, אצל מכאן ואילן עבר הזמן^ח אומר הר"י פורת דיש ליחר לאהדליק צלילה מיד שלא יאחר יותר מדאי ומ"מ אם יאחר ידליק מספק דהא משני שינויי אחריתא ולר"י נראה^ט דעמא אין לחוש ממי ידליק^י דלנו אין לנו היכרא אלא לבני הצית שהרי מדליקין מצפניס^{יא}:
והמהדרין מן המהדרין. נראה לר"י דצ"ש וצ"ה לא

קיימי אלא אגר איש וציתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסף והלך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסף מכאן ואילן ליכא היכרא^{יב} שצברו שכן יש בני צית צבית:
מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. ומיירי דליכא חצר אלא צית עומד סמוך לרה"ר אבל אם יש חצר לפני הצית מנזה להניח על פתח חצר דאמר לקמן^{יג} חצר שיש לה צ' פתחים צריכה צ' נרות ואמר^{יד} נמי נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם משמע לשני צמים ואם היו מניחים על פתחי צתיהם היה להם מימין ולהם משמאל אבל אי מניחים על פתח החצר אחי שפיר:
ובשעת הסכנה. נראה לר"י דהיינו ממי אמו חצרי לצבל כדאמר צפ' צירה (לקמן דף מה. ושם) מזה לטלטל שרגא דחנוכתא מקמי חצרי בשבתא וא"ת דעל השלחן נמי יקחו אותו כדאמר בגיטין (דף פ..) רבה בר בר חנה חלש אמת חצרא שקל שרגא מקמייהו וי"ל דאין רגילות כ"כ לחפש צתתים^{טו}:

שהיה מונח בחותמו של כ"ג. ו"אם כבר גזרו על הנכרים להיות^{יז} כוצים^{יח} (מהפ"ד דף לה.) צ"ל שהיה מונח צחותם בקרקע שלא *הסיעו הכלי:
נר

ואין יכול להדליק בשבת^א וי"ל דא"כ^ב לא הוה צריך ליה למימר בין בחול בין בשבת כיון דחד טעמא הוא אלא ה"ל למימר א)אין מדליקין סתם^ג מדקאמר בין בחול בין בשבת ש"מ שעוד יש טעם אחר בשבת שלא להדליק לצד מטעם

במה מדליקין פרק שני שבת

אין זקוק לה. הלכך בחול שרי:
ואסור להשתמש לאורה. שהיא ניכר שהוא נר מנזה וליכא למיחש להטייה:
ולא קבלה. שלא חשבו לסמוך על דבריו:
אי זכאי. אילו הייתי זוכה ללומדה הייתי גורסה כששמעתיה ראשון:
גירסא דינקוסא. מתקיים יותר משל זקנה:
לשיעורה. שהיא זה שמן כשיעור הזה ומיהו אם כבתה אין זקוק לה:
רגלא דפרמודאי. שם אומה מלקטי עזים דקים ומתעכזין בשוק עד שהולכים בני השוק לצתיהם משחשכה ומצעירים צתיהם אור וכשצריכין לעזים יוצאים וקוין מהן:
נר איש וציתו. נר אחד צכל לילה ואיש וכל בני ביתו סגי להו צנר אחד:
והמהדרין. אחר המלות עושין נר אחד צכל לילה לכל אחד ואחד מצני הצית:
כנגד ימים הנכנסים. העמידים לצא:
ימים היוצאין. שיאלו כנר וזה שהוא עומד צו נמנה עם היוצאין:
פרי החג. מתמעטים והולכים בקרצנות דפרשת פנחס^א:

מעלין בקדש ואין מורידין. מקרא ילפינן לה צמנחות צפרק שמי הלחם (דף טז.).
מצחוץ. משום פרסומי ניסא. ולא צרה"ר אלא צחצרו צצתיהן היו פתוחין לחצר:
ואם היה דר צעליה. שאין לו מקום צחצר להניחה שם:
מניחה. מצפנים כנגד חלון הסמוך לרה"ר:
הסכנה. שהיה להם לפרסיים מוק ציום אדם שלא יצטירו נר אלא צבית ע"ו שלהם כדאמרין בגיטין (פ"ב דף צד פ.).
נר אחרם. לעשות היכר לדבר:
ואי איכא מדורה. אש לא צריך נר אחרת לפי שמשתמש לאור המדורה ויש היכרא שהנר של מנזה היא:
ואי אדם חשוד הוא. שאינו רגיל להשתמש לאור המדורה:
צריך נר אחרם. דאי לא לא היו היכר:
מאי חנוכה. על אחיה נס קצוה:
צחוסומי. צהצנע ואחסו צצצעתו והכיר שלא נגעו צו:
ה"ג ועשאו **ימים טובים צהלל והודאה**. לא שאסורין צמלאכה שלא נקצעו אלא לקרות הלל ולומר על הנסים צהודאה:
גץ. ניצוץ אישטינציל"ש:
פטוש. קורנס גדול של נפחים:
צעל גמל חייב. שלא היה לו להגדיל צצצילתו שמכנס לחנות:
צנר חנוכה פטור. חנוני צצצרות פירסוס מנזה הניחה שם:
ואם אומרם. הא דקתני צנר חנוכה פטור:
פסולה

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו *כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקן ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו גם והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאוים ימים טובים בהלל והודאה^א תנן התם גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב^ב גמל שמעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב להניח חנוני את נרו מבחוץ^ג חנוני חייב יהודה אומר בנר חנוכה פטור^ד אומר רבינא^ה (משום דרבה) זאת אומרת גר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה דאי ס"ד למעלה מעשרה לימא היה לך להניח למעלה מגמל ורוכבו ודילמא אי מיטרחא ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה:
^ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר

והלך מוסף והולך. פי' המהדרין, מהרי"ם מצות, כדאמרינן (ביב"ט) ולהדור מצוה עד שליש במצוה. ח"י נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ואם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוך לרה"ר, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנה ודי. אמר רבא וצריך נר אחר לתשמישו. (ואי איכא מדורה לא צריך), ואי אדם חשוב הוא אפי"ו דאית ליה מדורה צריך נר אחר לתשמישו.

מסורת הש"ס

א) [מס' סופרים פ"כ הלכה ד וע"י תוספות וזכרם ט. ד"ה מנן ותוספות מנחות כ' ד"ה נפסלן], (ב) [בבב"ב סו. יומא יב: עג. מגילה ט: סא: סוריות יב: מנחה לט. טז.], (ג) [מס' סופרים פ"כ הלכה ה, ד] צ"ק ספ: צ"ב סו. (ה) צ"ק ספ. ספ: (ו) צ"ק סב: ע"ש, (ז) צ"ל שמייה דרבאן, (ח) [צ"ק סב:], (ט) [במדבר טטן], (י) [מונח צחותו, רש"י], (י"א) [דף כג.], (י"ב) [וע"י תוס', לקמן מה. ד"ה מקמינ, (י"ג) [לעיל פ.].

גליון הש"ס

גב' כל השמינים שבבב"ב. ע"י צנרצניס פי"ה מהלכות בית המדרס הלכה ח ועיין במשניות צמי כסוה ח"א צנות ועד סמוך א: תוס' ד"ה שריה מנח וכו' פלא הציב. עיין לקמן דף פד ע"י ד"ה תוספות ד"ה שטוריס כנז:

הגהות הגר"א

[א] גמרא (להשתמש לאורה) תל"מ:
[ב] שם (ודלה להטעות בהן) תל"מ:

לעני רש"י

אישטינציל"א. ניצנצות.

מוסף רש"י

גץ. אשטינציל"ה, היוצאה מן הכיור כשפסטיס מזה עליו (ביב"ב סו.). את הבירה. צית גדול (ביב"ב סו.). בנר חנוכה פטור. שמונח להניחה כה"ה לפרסומי ניסא (שם).

תוס' ישנים

א) וכתא ליכא למימר דאי היה אמר אין מדליקין סתם הי"א דהיינו צצבת T ומשום דמותר להשתמש לאורה ה אבל בחול מדליקין דבמה אין זקוק לה דל"כ^א לא ה"ל למימר אין מדליקין צצותה אלא הכיורא ה"ל צית מותר להשתמש לאורה:

רבינו חננאל

אמר רב פתילות ושמינים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהם בחנוכה בין בחול בין בשבת. מ"ט קסבר כבחה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה. מיתביי מצותה משחשק החמה ועד שתכלה רגל מן השוק, מאי לאו דאי כבתה הדר מדליק לה. ושינעין לא, אי לא אדליק נר של חנוכה עדיין לא יאמר כבר עבר ומנח אלא מדליק עד דכלי ריגלא דתרמודאי, אי נמי [ל]שיעורא דשמן דגר חנוכה כמה הוא, כדי שיהא דולק משקיפת החמה עד שתכלה רגלא מתרמודאי. ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין ב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחד מיכן והלך מוסף והולך. פי' המהדרין, מהרי"ם מצות, כדאמרינן (ביב"ט) ולהדור מצוה עד שליש במצוה. ח"י נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ואם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוך לרה"ר, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנה ודי. אמר רבא וצריך נר אחר לתשמישו. (ואי איכא מדורה לא צריך), ואי אדם חשוב הוא אפי"ו דאית ליה מדורה צריך נר אחר לתשמישו.

יב א מיי' פ"ד מהלכות חנוכה הלכה ו סמך לאין ס ועיין ה' תוס'ע' א"ר סמוך תרגע. ספיף א:
יג ב מיי' שם הלכה ה' תוס'ע' א"ר ג מיי' שם הלכה ו' תוס'ע' שם ספיף א:

בז ד מיי' שם הלכה ה' סמך שם תוס'ע' א"ר סמוך תרגע. ספיף א:

בז ה מיי' שם טור ש"ע שם ספיף ב:

יז ו ז מיי' שם הלכה א סמך שם תוס'ע' א"ר סמוך תרגע. ספיף ב:

יח ח ט מיי' שם הלכה ז ט טור ש"ע שם ספיף ה:

יט י מיי' פ"ג מהלכות חנוכה הלכה א צ סמך שם טור ש"ע א"ר סמוך תרגע. ספיף ב:

כ ב ל מיי' פ"ד מהל' נזיק ממון הלכה יג תוס'ע' ח"מ סמוך מ"ח ספיף י:
כא מ' מ' תוס'ע' א"ר ס' תרגע. ספיף ו:

מוסף תוספות

א. לאחר שכתבה. מוס' תל"ש. ב. דאם איתא דטעמא דשבת משום דאם כבתה זקוק לה הוא. רש"י. ג. וממילא אגא ידענא דבין בחול בין בשבת קאמר. מוס' תל"ש. ואגא ידענא דכל שכן בשבת דאי"א שיוקק לה. רש"י. ד. בחנוכה. מוס' תל"ש. ה. שמא ט"ה. מוס' תל"ש. ו. דהאי דאין מדליקין בהם בשבת אינו מטעם דנר של חנוכה אלא משום של שבת. הא דקמ"ל מותר להשתמש בשבת קאמר. מוס' תל"ש. לאורה. מוס' תל"ש. I. וממילא ידענא דבשבת אסור ובחול מותר, הילכך אי הוה אמר סתם הייתי אוסר בין בחול בין בשבת, ומדחזקינן שבת בדבריו, ש"מ שיש לו עוד חצר שיש לה צ' פתחים צריכה צ' נרות ואמר^י נמי נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם משמע לשני צמים ואם היו מניחים על פתחי צתיהם היה להם מימין ולהם משמאל אבל אי מניחים על פתח החצר אחי שפיר:
ובשעת הסכנה. נראה לר"י דהיינו ממי אמו חצרי לצבל כדאמר צפ' צירה (לקמן דף מה. ושם) מזה לטלטל שרגא דחנוכתא מקמי חצרי בשבתא וא"ת דעל השלחן נמי יקחו אותו כדאמר בגיטין (דף פ..) רבה בר בר חנה חלש אמת חצרא שקל שרגא מקמייהו וי"ל דאין רגילות כ"כ לחפש צתתים^{טו}:
שהיה מונח בחותמו של כ"ג. ו"אם כבר גזרו על הנכרים להיות^{יז} כוצים^{יח} (מהפ"ד דף לה.) צ"ל שהיה מונח צחותם בקרקע שלא *הסיעו הכלי:
נר